

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1609/2539

อัยการ สกลนคร
นาย เท อุดศักดิ์ สวัสดิ์ ดี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 75

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

พ.ศ.2534 มาตรา 58

ขณะกระทำความผิดจำเลยอายุ 15 ปี 6 เดือน เป็นเยาวชนแต่ในท้องที่จังหวัด
สกลนครซึ่งจำเลยมีถิ่นที่อยู่ปกติและเป็นท้องที่ที่จำเลยกระทำความผิดไม่มีศาล
เยาวชนและครอบครัว ศาลจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี
ธรรมดาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงมีอำนาจพิจารณาคดีตามพระ
ราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2534 มาตรา 58(3)การที่ศาลชั้นต้นไม่นำพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2534 มาใช้บังคับแก่คดีจึง
ชอบแล้ว แต่จำเลย กระทำความผิดขณะอายุยังไม่เกิน 17 ปี ศาลต้องลดมาตราส่วน
โทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2537 เวลากลางวันมีคนร้ายปีนหน้าต่าง
กุฏิวัดป่าหนองนกกด อันเป็นเคหสถานที่อยู่อาศัยของสามเณรก่อเกียรติ อ่อนสุระ

ทุม ผู้เสียหายที่ 1 แล้วลักวิทยุเทปชนิดหุฟัง 1 เครื่อง ราคา 300 บาท ของผู้เสียหาย
ที่ 1 ไปโดยทุจริต ต่อมาคนร้ายปีนหน้าต่างกุฎิซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสามเณรชูชาติ
เจริญธรรม ผู้เสียหายที่ 2 แล้วลักวิทยุเทปหุฟัง 1 เครื่อง ราคา 700 บาท
หม้อแปลงไฟ 1 เครื่อง ราคา 150 บาท พระเครื่องชนิดต่าง ๆ รวม 32 องค์ ราคา
5,000 บาท และสร้อยคอสแตนเลส 1 เส้น ราคา 20 บาท รวมราคาทรัพย์สินทั้ง
สิ้น 5,870 บาท ของผู้เสียหายที่ 2 ไปโดยทุจริต และคนร้ายได้ปีนหน้าต่างกุฎิซึ่งเป็นที่
อยู่อาศัยของสามเณรวีรยุทธ ท้าวนาง ผู้เสียหายที่ 3 แล้วลักนาฬิกาข้อมือ 1 เรือน
ราคา 200 บาท ของผู้เสียหายที่ 3 ไปโดยทุจริต ต่อมาในวันที่ 17 กันยายน 2537
เวลากลางวันจำเลยได้ปีนหน้าต่างกุฎิวัดป่าหนองนกกด ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้เสีย
หายที่ 3 อีกครั้งหนึ่ง แล้วลักกระปุกออมสิน 1 ลูก ราคา 25 บาท เงินสดจำนวน 33
บาท รวมราคาทรัพย์สิน 58 บาท ของผู้เสียหายที่ 3 ไปโดยทุจริต ตามวันเวลาดังกล่าว
เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยเงินสด 33 บาท ของผู้เสียหายที่ 3 ที่ถูกจำเลยลัก
ไปและยึดได้ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 ที่ถูกคนร้ายลักไปอยู่ในครอบ
ครองของจำเลย กับติดตามยึดได้กระปุกออมสินของผู้เสียหายที่ 3 ในสภาพแตก
แล้วเป็นของกลาง ทั้งนี้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว จำเลยได้กระทำความผิดต่าง
กรรมต่างวาระกันโดยจำเลยได้ลักทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ 1 และที่ 3 หรือรับของโจร
ซึ่งทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 เหตุลักทรัพย์สินและรับของโจรเกิดที่ตำบลไฮ
หย่องอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 335, 357, 91 ให้จำเลยคืนหรือชดใช้ราคานาฬิกาที่ยังไม่ได้คืนจำนวน 200
บาทและชดใช้ราคากระปุกออมสินเป็นเงิน 25 บาทแก่ผู้เสียหายที่ 3 ด้วย

จำเลยให้การรับสารภาพฐานรับของโจรทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ 1 ถึงที่ 3 กับฐาน
ลักทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ 3

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 รวม 3 กระทั่ง และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(4)(8) วรรคสาม อีก 1 กระทั่ง ให้เรียงกระทั่งลงโทษรวม 4 กระทั่ง ขณะจำเลยกระทำความผิด มีอายุไม่เกิน 17 ปี ลดมาตรฐานส่วนโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ฐานรับของโจรจำคุกกระทั่งละ 1 ปี ฐานลักทรัพย์จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกฐานรับของโจรกระทั่งละ 6 เดือน รวม 3 กระทั่งจำคุก 18 เดือนฐานลักทรัพย์จำคุก 1 ปี รวมโทษจำคุก 1 ปี 18 เดือน ให้จำเลยคืนหรือชดใช้ราคากระปุก ออมสินจำนวน 25 บาท แก่ผู้เสียหายที่ 3 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รื้อการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า ในส่วนที่โจทก์ฟ้องว่าเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2537 เวลากลางวัน จำเลยเข้าไปในเคหสถานของผู้เสียหายที่ 3 แล้วลักนาฬิกาข้อมือ 1 เรือน ราคา 200 บาทของผู้เสียหายไปโดยทุจริตนั้น โจทก์มิได้ฟ้องจำเลย กระทำความผิดฐานรับของโจรด้วย จึงเป็นเรื่องที่โจทก์ประสงค์จะให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์ของผู้เสียหายที่ 3 เท่านั้น เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพฐานรับของโจร จึงต้องถือว่าจำเลยให้การปฏิเสธข้อหาฐานลักทรัพย์เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องสืบพยานให้ได้ความถึงการกระทำความผิดของจำเลย แต่โจทก์ไม่สืบพยานจึงลงโทษจำเลยสำหรับความผิดฐานลักทรัพย์ไม่ได้ และที่โจทก์ฟ้องว่าวันที่ 17 กันยายน 2537 เวลากลางวันเจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยทรัพย์ของผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 โดยจำเลยรับของโจรดังกล่าว โจทก์ก็มิได้สืบพยานว่าจำเลยรับทรัพย์ดังกล่าวได้ต่างวาระกัน จึงรับฟังเป็นประโยชน์แก่จำเลยว่า จำเลยรับทรัพย์ของผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 ไว้ในคราวเดียวกัน การกระทำความผิดฐานรับของโจรของจำเลยจึงเป็นความผิดเพียงกรรมเดียว พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 357 วรรคหนึ่ง กระทั่งเดียว จำคุก 1 ปีลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้วคงจำคุก 6 เดือน เมื่อรวมกับโทษฐานลักทรัพย์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เป็นจำคุก 1 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาข้อกฎหมายของจำเลยเฉพาะที่ศาลฎีกามีคำสั่งรับว่า ขณะกระทำความผิดจำเลยมีอายุ 15 ปี 6 เดือน ศาลจะต้องใช้กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนและลดมาตราส่วนโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 หรือไม่ เห็นว่า แม้ขณะกระทำความผิดจำเลยมีอายุ 15 ปี 6 เดือน ซึ่งถือว่าจำเลยเป็นเยาวชนก็ตาม แต่ในท้องที่จังหวัดสกลนครซึ่งจำเลยมีถิ่นที่อยู่ปกติ และเป็นท้องที่ที่จำเลยกระทำความผิดไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัวตั้งนั้น ศาลชั้นต้นคือศาลจังหวัดสกลนคร จึงเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงมีอำนาจพิจารณาคดีนี้ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 58(3)การที่ศาลชั้นต้นไม่นำพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาใช้บังคับแก้คดีจึงชอบแล้ว แต่จำเลยกระทำความผิดขณะอายุยังไม่เกิน 17 ปีศาลต้องลดมาตราส่วนโทษให้แก่จำเลยกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่ลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยในความผิดฐานรับของโจรจึงไม่ชอบ ฎีกาของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน

อย่างไรก็ตาม ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี 18 เดือน และศาลอุทธรณ์ภาค 1 แก้โทษลงเหลือจำคุก 1 ปี 6 เดือนแต่ไม่รอกการลงโทษให้จำเลย แม้

จะมีผลให้คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง และจำเลยก็มีได้ฎีกาขอให้รื้อการลงโทษด้วยศาลฎีกาก็ยังคงมีอำนาจที่จะพิพากษาลงโทษจำเลยให้เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีได้ ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดขณะที่มีอายุน้อยเพื่อให้โอกาสจำเลยที่จะได้กลับตนเป็นพลเมืองดี ศาลฎีกาเห็นสมควรให้รื้อการลงโทษจำเลยไว้ แต่ให้คุมความประพฤติของจำเลยไว้ด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับความผิดฐานรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคหนึ่ง ลดมาตราส่วนโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 แล้ว ให้จำคุก 6 เดือน และลดโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือนเมื่อรวมกับโทษฐานลักทรัพย์แล้วให้จำคุก 1 ปี 3 เดือน และให้รื้อการลงโทษไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 มีกำหนด 2 ปีกับให้คุมความประพฤติของจำเลยไว้มีกำหนด 2 ปี โดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(ชลอ บุญยเนตร-สมมาตร พรหมานุกูล-กอบเกียรติ รัตนพานิช)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>